

AN:	Dr. Constanze Brindeau-Lorbach (HR-Vorstand) Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim (CFO)
VON:	Annika Beerbohm-Sittler (Senior Associate M&A) Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann (Partner)
DATUM:	25. März 2026
BETREFF:	Pension Buyout: Verhandlungsstand Hanseatica Lebensversicherung AG Nippon Pension Anstalt KK (Japan-Segment) (Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001)
KLASSIFIKATION:	STRENG VERTRAULICH – NUR VORSTAND / KANZLEI

1. Transaktionshintergrund

Im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 wurde die Möglichkeit eines Pension-Buyout für sämtliche Betriebsrentner identifiziert. Ziel ist die vollständige Übertragung der Versorgungsverpflichtungen gegenüber ca. 4.300 Rentnern (IFRS-DBO ca. EUR 780 Mio.) auf einen Lebensversicherer ("Buy-Out" im technischen Sinne, d.h. vollständige Schuldentlassung der MEISSNER RHEINWERK AG).

2. Verhandlungsstand Hanseatica Lebensversicherung AG

Die Hanseatica Lebensversicherung AG hat am 18. März 2026 ein unverbindliches Indikativangebot für den Buyout des deutschen Rentnerbestands vorgelegt:

Parameter	Wert	Anmerkung
Versicherter Bestand	4.284 Rentner (DE)	Stand 31.12.2025
Buyout-Prämie (indikativ)	EUR 820 Mio.	ca. 5,1 % über IFRS-DBO
Rechnungszins Versicherer	1,75 % p.a.	konservativer als IFRS-Zins
Biometrische Grundlagen	DAV 2004R (Sterbetafel)	Versicherer
Financial Close (geplant)	31.12.2026	vorbehaltlich BaFin/PSVaG
Versicherungsform	Gruppenrentenversicherung	§§ 4 Nr. 4, 4b EStG
Treuhandübergang	Rheinland Trust → Hanseatica	CTA-Vermögen verrechnet

3. Rechtliche Due Diligence

3.1 Zustimmungserfordernisse: Der Buyout erfordert keine Zustimmung der Versorgungsberechtigten, wenn die Versicherungsleistungen mindestens die zugesagten Versorgungsleistungen erreichen (§ 4 Abs. 4 BetrAVG). Eine Zustimmung der Versorgungsberechtigten wäre erforderlich, wenn die Hanseatica-Leistungen hinter den zugesagten Beträgen zurückbleiben. Die aktuelle Indikation (EUR 820 Mio. > IFRS-DBO EUR 780 Mio.) deckt

alle Verpflichtungen ab.

3.2 Betriebsverfassungsrecht: Der Betriebsrat ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG informations- und ggf. mitbestimmungspflichtig. Eine erzwingbare Mitbestimmung besteht für die betriebliche Altersversorgung als Sozialeinrichtung. Die formale Anhörung ist für Q2 2026 geplant.

3.3 PSVaG-Freigabe: Der PSVaG muss dem Buyout zustimmen, da die Insolvenzsicherungspflicht nach Übertragung auf die Hanseatica entfällt. Eine Vorbehaltszahlung von EUR 2.777.060 wurde am 08.04.2026 geleistet (PSVaG-Az.: 2026/A-RW-MEISSNER-008842). Erstattungsforderung EUR 1.441.380 ist angemeldet.

4. Japan-Segment (Nippon Pension Anstalt KK)

Für das Japan-Segment (DBO ca. EUR 310 Mio.) verhandelt das Kyoto-Büro (Yuki Yamamoto-Brennecke, bengoshi) mit der Nippon Pension Anstalt KK. Das japanische Recht sieht keine direkte Entsprechung zum deutschen BetrAVG-Buyout vor; die Transaktion wird als Einzelversicherung mit Schuldbeitritt der Nippon Pension Anstalt strukturiert. Laufendes Verfahren: Tokyo District Court, Heisei 8(wa) No. 4421.

5. Empfehlung

Wir empfehlen, das Indikativgebot der Hanseatica in einem Letter of Intent (LoI) zu sichern und parallel die PSVaG-Freigabe zu beantragen. Der Buyout-Vertrag sollte bis 30. September 2026 ausverhandelt sein, um den Financial Close 31.12.2026 zu halten. Die Kosten der rechtlichen Begleitung (Beerbohm-Sittler / Sompeh-Ostermann) sind im Retainer-Budget enthalten.

Annika Beerbohm-Sittler Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann

Senior Associate M&A;

Federführender Partner

Streng vertraulich – attorney-client privileged. Weitergabe an Dritte bedarf schriftlicher Genehmigung.